



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN ALIAS PAPA CITRA;**
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 25 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Madale, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hartono, S.H.,M.H., dan Moh. Tamsil Tamrin, S.H., M.H., Advokat berkantor di Yayasan Rumah Hukum Tadulako, beralamat di Jalan Kampali, Kelurahan kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan IWAN ALIAS PAPA CITRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Unsur Dengan Sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP sesuai dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN ALIAS PAPA CITRA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 33 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa telah berdamai dengan Saksi CARLES Alias ALE yang merupakan Ipar dari Korban, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada bertetap pada surat tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-03/P.2.16/Eoh.2/01/2025 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa IWAN Alias PAPA CITRA pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 09.30 wita pada saat saksi CARLES Alias ALE berada di tentena anak saksi CARLES Alias ALE menghubungi saksi CARLES Alias ALE dan mengatakan anak saksi CARLES Alias ALE telah dipukul oleh terdakwa kemudian saksi CARLES Alias ALE emosi dan langsung berangkat menuju Kab. Parigi bersama dengan istrinya dan korban HARUN L. DJABBA dan tiba di Kab. Parigi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 Wita saksi CARLES Alias ALE langsung pergi rumahnya untuk mengambil sebilah parang lalu menuju ke Kel. Loji mencari teman saksi CARLES Alias ALE saat di perjalanan saksi CARLES Alias ALE bertemu dengan saksi VERDI NAWIR Alias EDI, TOMI, saksi MOH. REYHAN Alias REHAN, saksi ISMET Alias PALE, dan anak saksi CARLES Alias ALE MOH. ILHAM Alias IYAN kemudian saksi CARLES Alias ALE mengatakan kepada ***"temani saya ke pasar saya ada masalah"*** lalu saksi CARLES Alias ALE bersama para saksi pergi ke kos terdakwa yang berada di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan setibanya di sana saksi CARLES Alias ALE dan saksi MOH. REYHAN Alias REHAN menuju kos terdakwa sementara yang lainnya menunggu sekitar 7 (tujuh) meter dari kos terdakwa selanjutnya saat tiba di kos terdakwa saksi CARLES Alias ALE mengambil batu yang lalu saksi CARLES Alias ALE mengetuk pintu kos terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu dan saksi CARLES Alias ALE langsung bertanya kepada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg



terdakwa **“kenapa om pukul anakku”** kemudian dijawab oleh terdakwa **“kenapa kalo saya pukul”** lalu saksi CARLES Alias ALE langsung memukul terdakwa menggunakan batu yang pegangnya dengan tangan kanan sehingga mengenai bagian dahi terdakwa kemudian terdakwa terjatuh dan terdakwa langsung masuk ke dalam kos kembali keluar dengan membawa sebilah parang kemudian saksi CARLES Alias ALE dan saksi MOH. REYHAN Alias REHAN langsung berlari ke arah yang berbeda dan saksi CARLES Alias ALE pergi menuju sepeda motor saksi CARLES Alias ALE untuk mengambil parang lalu berkelahi dengan terdakwa menggunakan parang namun tidak ada yang mengenai bagian tubuh saksi CARLES Alias ALE ataupun terdakwa dan pada saat saksi CARLES Alias ALE dan terdakwa sama-sama mengayunkan parang, parang milik saksi CARLES Alias ALE terlempar dan saksi CARLES Alias ALE langsung berlari ke arah saksi MOH. REYHAN Alias REHAN karena dikejar oleh terdakwa kemudian saat terdakwa berhenti mengejar mereka saksi CARLES Alias ALE dan saksi MOH. REYHAN Alias REHAN melempar terdakwa menggunakan batu dan terdakwa kembali mengejar mereka kemudian saksi CARLES Alias ALE dan saksi MOH. REYHAN Alias REHAN kembali berlari dan bertemu dengan korban HARUN L. DJABBA yang sedang mengendarai sepeda motor lalu bertanya kepada saksi CARLES Alias ALE **“dimana tempatnya”** kemudian saksi CARLES Alias ALE menunjukkan tempat terdakwa berada lalu bersama-sama kembali menuju ke tempat terdakwa tersebut setelah tiba di tempat terdakwa korban HARUN L. DJABBA mengatakan kepada terdakwa **“sini kau saya mau bunuh kau ini malam”** kemudian terdakwa langsung mengambil kayu dan mengejar korban HARUN L. DJABBA dan saksi CARLES Alias ALE lalu terdakwa langsung melempar kayu yang terdakwa pegang ke arah korban HARUN L. DJABBA dan mengenai kaki dari korban HARUN L. DJABBA sehingga langsung terjatuh kemudian terdakwa mendekati korban HARUN L. DJABBA dan melihat sebilah parang yang masih terbungkus dengan sarungnya kemudian terdakwa mengambil parang tersebut namun saksi CARLES Alias ALE juga ikut mengambil parang milik korban HARUN L. DJABBA yang terjatuh tersebut dan saat itu saksi CARLES Alias ALE memegang bagian sarung parang tersebut sedangkan terdakwa berhasil memegang gagang parang dan mencabut parang tersebut lalu saksi CARLES Alias ALE dan korban HARUN L. DJABBA segera berlari namun korban HARUN L. DJABBA kembali terjatuh dan langsung duduk bersandar di dinding selanjutnya terdakwa langsung menebas paha sebelah kiri korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN L. DJABBA sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menggores tungkai kaki korban HARUN L. DJABBA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menebas lengan sebelah kanan korban HARUN L. DJABBA setelah itu terdakwa melarikan diri kemudian saksi MOH. REYHAN Alias REHAN langsung membawa korban HARUN L. DJABBA ke RS. Anuntaloko menggunakan sepeda motor;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 042/65-VER/2024/Umum tertanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, S.p.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh tahun dan bergolongan darah "A" ini, ditemukan luka terbuka pada lengan atas kanan yang mengiris tulang lengan atas kanan, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada tungkai bawah kanan dan luka gores pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selain itu, ditemukan juga luka-luka lecet pada dahi, dada, perut, dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat);

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 400.12.3/248/RSUD tertanggal 13 september 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, S.p.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi dengan keterangan benar korban HARUN L. DJABBA telah meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi pada tanggal 13/09/2024 dan telah dilakukan pemeriksaan luar mayat;

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **IWAN Alias PAPA CITRA** pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 09.30 wita pada saat saksi CARLES Alias ALE berada di tentena anak saksi CARLES Alias ALE menghubungi saksi CARLES Alias ALE dan mengatakan anak saksi CARLES Alias ALE telah dipukul oleh terdakwa kemudian saksi CARLES Alias ALE emosi dan langsung berangkat menuju Kab. Parigi bersama dengan istrinya dan korban HARUN L. DJABBA dan tiba di Kab. Parigi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 Wita saksi CARLES Alias ALE pergi ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang lalu menuju ke Kel. Loji mencari teman saksi CARLES Alias ALE saat di perjalanan saksi CARLES Alias ALE bertemu dengan saksi VERDI NAWIR Alias EDI, TOMI, saksi MOH. REYHAN Alias REHAN, saksi ISMET Alias PALE, dan anak saksi CARLES Alias ALE MOH. ILHAM Alias IYAN kemudian saksi CARLES Alias ALE mengatakan kepada **“temani saya ke pasar saya ada masalah”** lalu saksi CARLES Alias ALE bersama para saksi pergi ke kos terdakwa yang berada di Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan setibanya di sana saksi CARLES Alias ALE dan saksi MOH. REYHAN Alias REHAN menuju kos terdakwa sementara yang lainnya menunggu sekitar 7 (tujuh) meter dari kos terdakwa selanjutnya saat tiba di kos terdakwa saksi CARLES Alias ALE mengambil batu yang lalu saksi CARLES Alias ALE mengetuk pintu kos terdakwa kemudian terdakwa membuka pintu dan saksi CARLES Alias ALE langsung bertanya kepada terdakwa **“kenapa om pukul anakku”** kemudian dijawab oleh terdakwa **“kenapa kalo saya pukul”** lalu saksi CARLES Alias ALE langsung memukul terdakwa menggunakan batu yang pegangnya dengan tangan kanan sehingga mengenai bagian dahi terdakwa kemudian terdakwa terjatuh dan terdakwa langsung masuk ke dalam kos kembali keluar dengan membawa sebilah parang kemudian saksi CARLES Alias ALE dan saksi MOH. REYHAN Alias REHAN langsung berlari ke arah yang berbeda dan saksi CARLES Alias ALE pergi menuju sepeda motor saksi CARLES Alias ALE untuk mengambil parang lalu berkelahi dengan terdakwa menggunakan parang namun tidak ada yang mengenai bagian tubuh saksi CARLES Alias ALE ataupun terdakwa dan pada saat saksi CARLES Alias ALE dan terdakwa sama-sama mengayunkan parang, parang milik saksi CARLES Alias ALE terlempar dan saksi CARLES Alias ALE langsung berlari ke arah saksi MOH. REYHAN Alias REHAN karena dikejar oleh terdakwa kemudian saat terdakwa berhenti mengejar mereka saksi CARLES Alias ALE dan saksi MOH. REYHAN Alias REHAN melempar

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg



terdakwa menggunakan batu dan terdakwa kembali mengejar mereka kemudian saksi CARLES Alias ALE dan saksi MOH. REYHAN Alias REHAN kembali berlari dan bertemu dengan korban HARUN L. DJABBA yang sedang mengendarai sepeda motor lalu bertanya kepada saksi CARLES Alias ALE **"dimana tempatnya"** kemudian saksi CARLES Alias ALE menunjukkan tempat terdakwa berada lalu bersama-sama kembali menuju ke tempat terdakwa tersebut setelah tiba di tempat terdakwa korban HARUN L. DJABBA mengatakan kepada terdakwa **"sini kau saya mau bunuh kau ini malam"** kemudian terdakwa langsung mengambil kayu dan mengejar korban HARUN L. DJABBA dan saksi CARLES Alias ALE lalu terdakwa langsung melempar kayu ke arah korban HARUN L. DJABBA dan mengenai kaki dari korban HARUN L. DJABBA sehingga langsung terjatuh kemudian terdakwa mendekati korban HARUN L. DJABBA dan melihat sebilah parang yang masih terbungkus dengan sarungnya kemudian terdakwa mengambil parang tersebut namun saksi CARLES Alias ALE juga ikut mengambil parang milik korban HARUN L. DJABBA yang terjatuh tersebut dan saat itu saksi CARLES Alias ALE memegang bagian sarung parang tersebut sedangkan terdakwa berhasil memegang gagang parang dan mencabut parang tersebut lalu saksi CARLES Alias ALE dan korban HARUN L. DJABBA segera berlari namun korban HARUN L. DJABBA kembali terjatuh dan langsung duduk bersandar di dinding selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanannya mengayunkan sebilah parang ke arah paha sebelah kiri korban HARUN L. DJABBA sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menggores tungkai kaki korban HARUN L. DJABBA sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa kembali menggunakan tangan kanannya mengayunkan sebilah parang ke arah lengan sebelah kanan korban HARUN L. DJABBA setelah itu terdakwa melarikan diri kemudian saksi MOH. REYHAN Alias REHAN langsung membawa korban HARUN L. DJABBA ke RS. Anuntaloko menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut terhadap korban HARUN L. DJABBA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 042/65-VER/2024/Umum tertanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, S.p.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, dengan kesimpulan:
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 042/65-VER/2024/Umum tertanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Rafni Rafid, S.p.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh tahun dan bergolongan darah "A" ini, ditemukan luka terbuka pada lengan atas kanan yang mengiris tulang lengan atas kanan, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada tungkai bawah kanan dan luka gores pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selain itu, ditemukan juga luka-luka lecet pada dahi, dada, perut, dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat);

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 400.12.3/248/RSUD tertanggal 13 september 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, S.p.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi dengan keterangan benar korban HARUN L. DJABBA telah meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi pada tanggal 13/09/2024 dan telah dilakukan pemeriksaan luar mayat;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANJELA L, DJABBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Korban HARUN L. DJABBA ALIAS NAMBUNG;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan, namun menurut Saksi CARLES Alias ALE, Terdakwa menebaskan sebilah parang ke arah lengan kanan dan paha kiri Korban;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg



- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, anak tiri Saksi menghubungi suami Saksi yakni Saksi CARLES Alias ALE dan mengatakan bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa dan menyebabkan bengkak pada pipinya, mendengar hal itu Saksi CARLES Alias ALE emosi sehingga ingin segera pulang ke Parigi untuk mencari Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 WITA kami tiba di Kelurahan Bantaya, Saksi CARLES Alias ALE langsung pergi mencari Terdakwa, sedangkan Saksi dan Korban masuk ke dalam rumah. Sekitar pukul 01.30 WITA, Korban membangunkan Saksi dan meminjam sepeda motor, namun Saksi tidak mengetahui Korban pergi kemana. Selanjutnya, berselang 20 (dua puluh) menit kemudian, datang Saksi CARLES Alias ALE memberitahukan bahwa Korban dipotong dibagian kaki, dan korban sudah dibawa ke rumah sakit, sehingga saat itu Saksi meminta Saksi CARLES Alias ALE untuk pergi kerumah sakit melihat kondisi Korban;

- Bahwa atas kejadian itu, Korban meninggal dunia saat di Rumah Sakit;
- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa ataupun keluarganya pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi selaku adik korban, namun antara Terdakwa dan suami Saksi sudah terjadi perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. CARLES Alias ALE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Korban HARUN L. DJABBA ALIAS NAMBUNG;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah parang dan dilakukan dengan cara menebaskannya ke tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan dan paha kiri Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut bermula dari awalnya anak Terdakwa bertengkar dengan anak Saksi, lalu Terdakwa memukul anak Saksi sehingga membuat Saksi merasa tidak senang, lalu Saksi mempertanyakan alasan Terdakwa memukul anak Saksi, namun antara Saksi dan Terdakwa terjadi perkelahian dan beberapa saat kemudian Korban datang hendak membantu Saksi, namun Korban yang terkena tebasan parang dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 09.30 WITA, saat Saksi sedang berada di Tentena, anak Saksi menghubungi dan mengatakan bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi emosi dan langsung berangkat menuju Parigi bersama dengan istri dan Korban. Setibanya di Parigi sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi mengambil sebilah parang dan menuju ke Kelurahan Loji mencari teman Saksi, di perjalanan Saksi bertemu dengan VERDI NAWIR Alias EDI, TOMI, MOH. REYHAN Alias REHAN, ISMET Alias PALE dan anak Saksi bernama MOH. ILHAM Alias IYAN. Kemudian, Saksi mengatakan kepada mereka *"temani saya ke pasar, saya ada masalah"*, kemudian kami menuju kos Terdakwa. Setibanya di sana Saksi bersama dengan anak Saksi menuju kos Terdakwa, sedangkan teman lainnya menunggu sekitar 7 (tujuh) meter dari kos tersebut. Setibanya di depan kos, Saksi menyimpan parang di samping motor, lalu mengambil batu di depan kos tersebut selanjutnya, Saksi mengetuk pintu kos Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu, kemudian Saksi bertanya *"kenapa om pukul anakku"*, Terdakwa jawab *"kenapa kalo saya pukul?"*. Mendengar jawaban tersebut Saksi langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan batu yang mengenai dahi Terdakwa hingga membuat Terdakwa terjatuh, kemudian saat Terdakwa bangun, Terdakwa masuk ke dalam kosnya mengambil sebilah parang, kemudian Saksi bersama Saksi MOH. REYHAN Alias REHAN berlari namun berbeda arah dan saat itu Saksi berlari menuju sepeda motor untuk mengambil parang yang Saksi simpan sebelumnya. Selanjutnya, Saksi dan Terdakwa berkelahi dengan menggunakan parang, kemudian kami sama-sama mengayunkan parang kami sehingga parang Saksi terjatuh dan Saksi berlari ke arah Saksi MOH. REYHAN Alias REHAN. Kemudian Terdakwa mengejar kami dan saat itu juga terjadi saling lemar antara kami dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengejar kami dan kami kembali berlari, dan saat itulah Saksi bertemu dengan Korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan menanyakan kepada Saksi *"dimana*

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tempatya” kemudian Saksi dan korban bersama-sama menuju ke tempat Terdakwa, dan saat kami bertemu dengan Terdakwa, Korban mengambil parangnya dari dipinggangnya, lalu berlari menghampiri Terdakwa, namun saat itu Korban terjatuh dan parang yang dipegangnya juga ikut terlepas dari tangannya, melihat itu Saksi berlari mengambil parang Korban yang terjatuh, dan saat itu Terdakwa juga mengambil parang Korban yang terjatuh sehingga antara Saksi dan Terdakwa rebutan mengambil parang Korban. Saat itu Saksi mendapatkan sarungnya, dan Terdakwa yang berhasil mengambil parang korban dan Terdakwa langsung menarik parang tersebut, sehingga terlepas dari sarungnya. Melihat Terdakwa yang berhasil mendapatkan parang Korban, Saksi berteriak meminta agar Saksi MOH. REYHAN Alias REHAN, anak Saksi dan Korban untuk berlari namun saat berlari Korban kembali terjatuh dan saat itulah Terdakwa menebaskan parang yang dipegangnya ke arah lengan Korban, lalu menebasnya lagi ke arah paha sebelah kiri Korban. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Korban terjatuh saat melarikan diri;
- Bahwa saat Korban terluka, kami mendekati Korban dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Anuntaloko Parigi, saat itu yang membawa Korban ke Rumah Sakit adalah Saksi MOH. REYHAN Alias REHAN, namun Korban kembali terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian Saksi MOH. REYHAN Alias REHAN mencari sepeda motor lain untuk membawa korban ke Rumah Sakit Anuntaloko;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan itu korban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban meninggal dunia akibat tebasan parang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya apakah Korban meninggal dunia ditempat kejadian atau di Rumah Sakit, namun saat dibonceng menuju Rumah Sakit, Korban saat itu terdengar menggorok;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 33 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya, 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya, 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya dan dipersidangan Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 33 cm dengan



gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya adalah milik Terdakwa, 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya adalah milik Saksi dan Korban;

- Bahwa tujuan Saksi membawa parang saat bertemu dengan Terdakwa adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa parang yang Saksi bawa bukan benda pusaka ataupun alat pertanian, parang tersebut sering Saksi bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan isteri Saksi, namun Terdakwa telah berdamai dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. MOH. REYHAN Alias REHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Korban HARUN L. DJABBA ALIAS NAMBUNG;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa menebaskan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali yakni ke arah lengan kanan dan ke arah paha kiri Korban;
- Bahwa penyebab penyebab terjadi penganiayaan itu yakni karena Terdakwa memukul anak dari Saksi CARLES Alias ALE, sehingga menyebabkan saksi CARLES Alias ALE tidak terima dan mencari Terdakwa, namun korban yang terkena imbasnya;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian karena diajak oleh Saksi CARLES Alias ALE untuk mencari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 13 september 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, saat Saksi sedang duduk-duduk di jembatan bersama dengan ACO datang CARLES Alias ALE menggunakan mobil dan mengatakan "Temani Ka ALE, Ka ALE ada masalah, tapi tunggu sini dulu, ka ALE simpan mobil dulu". Setelah lima menit kemudian, CARLES Alias ALE menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian membawa Saksi menuju ke kos Terdakwa. Saat itu, Saksi CARLES Alias ALE menyuruh Saksi turun dari motor untuk mengetuk pintu rumah Terdakwa, namun tidak di jawab. Kemudian Saksi CARLES Alias ALE mengetuk pintu rumah Terdakwa, Terdakwa membuka pintu rumah kemudian Saksi CARLES Alias ALE bertanya "kenapa kau pukul anakku?", dijawab Terdakwa dengan nada tinggi "kenapa kalau saya pukul". Saat itu, Saksi CARLES Alias ALE langsung memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan batu. Kemudian Terdakwa langsung jatuh lalu bangun dan langsung mengambil parang di dalam rumahnya dan mengejar Saksi CARLES Alias ALE, dan saat itu Saksi lari keluar dan melihat Terdakwa dan CARLES Alias ALE berkelahi dengan menggunakan sebilah parang dan pada saat itu parang Saksi CARLES Alias ALE terlepas dari tangannya sehingga CARLES Alias ALE langsung lari dan karena panik Saksi ikut lari. Kemudian Saksi dan Saksi CARLES Alias ALE memutar ke arah terminal pasar dan ketika di pertigaan pasar lama, kami bertemu dengan Korban dan saat itu Korban menanyakan "dimana tempatnya?". Selanjutnya kami berjalan ke arah kos Terdakwa. Saat sampai kembali di dekat rumah Terdakwa, Saksi melihat Korban mau mencabut parangnya, namun tiba-tiba Korban terjatuh dan parangnya juga terlepas dari tangannya, kemudian Terdakwa mendekati Korban untuk mengambil Parang yang terlepas dari tangan Korban namun di situ Terdakwa dan Saksi CARLES Alias ALE berebut parang milik Korban. Saat rebutan parang Terdakwa menarik gagang parang sehingga kami berlari berpencar dan Korban lari ke arah atas, namun saat lari, Korban terjatuh lagi kemudian Terdakwa mengejanya dan langsung memotong Korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 2 kali di bagian lengan dan paha;
- Bahwa saat Terdakwa menebaskan parang, Korban saat itu dalam keadaan duduk ditanah dan belakangnya bersandar di dinding rumah;
- Bahwa Setelah menebas korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berhenti menebas korban karena korban sudah terluka dan berdarah;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa korban ke Rumah Sakit Umum Anuntaloko Parigi di perjalanan Korban terjatuh dari atas sepeda motor. Lalu Saksi meminta bantuan dengan mengetuk salah satu pintu rumah teman Saksi kemudian Saksi serta teman Saksi mengantar Korban ke Rumah Sakit;
 - Bahwa atas kejadian penganiayaan itu korban meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban meninggal saat sudah di Rumah Sakit;
 - Bahwa Terdakwa menebas Korban dengan menggunakan parang milik Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. ISMET Alias PALE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Korban HARUN L. DJABBA ALIAS NAMBUNG;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa awalnya hari Jum'at, tanggal 13 september 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi sedang baring-bering di rumah dan saat itu mendengar seseorang memanggil nama Saksi setelah keluar rumah Saksi melihat sudah banyak orang sehingga Saksi merasa penasaran dan ikut bersama rombongan tersebut, dan ternyata menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di lokasi, Saksi melihat sudah terjadi keributan. Saat itu orang-orang saling lempar batu dan berlarian sehingga Saksi ikut berlari karena takut terkena lemparan batu dan setelah itu karena merasa penasaran Saksi kembali ke lokasi keributan namun saat akan sampai, Saksi melihat Korban sudah berjalan dengan kento-kento (pincang) namun Saksi tidak mengetahui penyebab Korban berjalan demikian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. VERDI NAWIR Alias EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Korban HARUN L. DJABBA ALIAS NAMBUNG;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menebaskan parangnya ke arah tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kanan dan paha kiri Korban;
- Bahwa penyebab terjadi penganiayaan itu yakni karena Terdakwa memukul anak dari Saksi CARLES Alias ALE, sehingga menyebabkan Saksi CARLES Alias ALE tidak terima dan mencari Terdakwa, namun Korban yang terkena imbasnya;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian karena diajak oleh Saksi CARLES Alias ALE untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 13 september 2024 sekitar pukul 01.00 wita, Saksi bersama dengan CARLES Alias ALE, ISMAT Alias PALE, dan MOH. REYHAN Alias REHAN pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi CARLES Alias ALE dan Saksi MOH. REYHAN Alias REHAN masuk ke halaman teras rumah Terdakwa. Saat itu Saksi melihat CARLES Alias ALE memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil parang dan saat itu Saksi CARLES Alias ALE juga mengambil parang yang sebelumnya ia simpan di dekat sepeda motornya, kemudian Terdakwa dan Saksi CARLES Alias ALE saling menyerang dan kemudian parang yang di pegang oleh Saksi CARLES Alias ALE terjatuh karena terkena parang yang di pegang oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengambil parang Saksi CARLES Alias ALE yang terjatuh kemudian mengejar Saksi CARLES Alias ALE, dan saat itu Saksi juga melarikan diri, setelah itu Saksi bersembunyi dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi CARLES Alias ALE sudah datang kembali dengan membonceng Korban, kemudian Korban langsung menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, setelah itu Saksi melihat Terdakwa sudah mengejar Korban sambil memegang 1 (satu) buah parang di tangan sebelah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg



kanan dan 1 (satu) buah kayu di tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa melempar Korban dan mengenai kaki Korban sehingga menyebabkan Korban terjatuh, kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang di pegangnya sebanyak 2 (dua) kali, yang dimana ayunan pertama mengenai lengan kanan dan ayunan parang yang ke dua mengenai bagian paha kiri Korban. Setelah itu kami mendekati Terdakwa untuk merampas parang, tetapi Terdakwa mengayunkan parang yang di pegangnya, sehingga kami lari menjauh, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke arah samping rumahnya, dan Korban di boceng menggunakan sepeda motor untuk di bawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi korban terjatuh karena terkena lemparan kayu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi korban saat Terdakwa menebaskan parang yakni saat itu korban dalam keadaan duduk ditanah akibat terjatuh;
- Bahwa Setelah menebas korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa langsung berhenti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berhenti menebas korban karena korban sudah terluka dan berdarah;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan itu korban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban meninggal dunia akibat tebasan parang Terdakwa yang menyebabkan korban mengalami pendarahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat dan telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 042/65-VER/2024/Umum tertanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, S.p.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh tahun dan bergolongan darah "A" ini, ditemukan luka terbuka pada lengan atas kanan yang mengiris tulang lengan atas kanan, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada tungkai bawah kanan dan luka gores pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selain itu, ditemukan juga luka-luka lecet pada dahi, dada, perut, dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat);

2. Surat Keterangan Kematian Nomor :400.12.3/248/RSUD tertanggal 13 september 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, S.p.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi dengan keterangan benar korban HARUN L. DJABBA telah meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi pada tanggal 13/09/2024 dan telah dilakukan pemeriksaan luar mayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Saya dan yang menjadi korbannya adalah HARUN L. DJABBA Alias NAMBUNG;
- Bahwa Saya melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah parang milik Korban;
- Bahwa Saya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menebaskan sebilah parang ke arah tubuh korban;
- Bahwa Tubuh korban yang terkena tebasan parang saya yakni pada bagian lengan sebelah kanan dan pada paha sebelah kiri;
- Bahwa Korban saat itu tidak melakukan perlawanan saat saya menebaskan parang ke arah tubuh Korban, karena posisi Korban dalam keadaan duduk ditanah;
- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, sekitar pukul 07.30 wita bertempat di kosan Saya datang anak perempuan CARLES Alias ALE memanggil-manggil anak Saya, kemudian anak CARLES Alias ALE langsung pergi. Kemudian pada saat itu saya lanjut duduk di kursi rumah Saya sambil main game. Setelah sekitar 5 (lima) menit, datanglah seorang anak perempuan cucu dari tetangga saya mengantakan "Papa Citra, Citra tadi di bawa kesana ke jembatan mau ba kalae" saya menjawab "dimana?" Tarus anak perempuan dari tetangga saya itu menjawab "di jembatan Pasar Tua". Setelah itu Saya mencari anak saya, saya melihat anak saya sedang berkumpul dengan teman-temannya, kemudian anak saya mau lari karena takut melihat saya. namun saya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan anak saya tersebut dan memukul bagian pipinya sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan "kamu ini bikin malu, bergaul dengan orang yang tidak betul" dan setelah itu saya memukul anak CARLES Alias ALE pada bagian pipi juga sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi CARLES Alias ALE menelpon Saya dengan mengatakan mengatakan "kenapa kau pukul saya punya anak? kau mau tunjukkan kau punya preman dari makasaar disini?" saya menjawab "saya bukan preman bang", kemudian dia berkata "tunggu saya di situ, sampai di situ saya mau cabut kau punya kumis". Kemudian saya mengatakan "siap saya tunggu";
- Bahwa setelah kejadian banyak orang datang menemui Saksi dengan mengaku kakak dari anak Saksi CARLES Alias ALE menanyakan kenapa Terdakwa sampai memukul anak dari Saksi CARLES Alias ALE;
- Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 01.30 WITA saat Saya tidur, datang Saksi CARLES Alias ALE dengan memanggil-manggil Saya. Saat saya membuka pintu rumah, saya bertanya 'kenapa bang' terus dia jawab "kenapa kau pukul saya punya anak?" sebelum saya menjelaskan Saksi CARLES Alias ALE langsung memukul saya dengan batu yang mengakibatkan kepala saya berdarah. Setelah itu, saya masuk ke kamar dan mengambil sebilah parang. Saat di luar saya dan Saksi CARLES Alias ALE berkelahi dan saat saya dan Saksi CARLES Alias ALE mengayunkan parang, parang milik Saksi CARLES Alias ALE terlepas dan terjatuh dan kemudian saya mengejar CARLES Alias ALE dan teman-temannya, yang lari ke arah terminal. Setelah merasa capek, saya kembali ke rumah. Kemudian setelah sampai di rumah, istri saya meminta parang dan saya memberikan parang tersebut kepada istri saya. Kemudian setelah itu saya mendengar teriakan dari Korban HARUN L. DJABBA Alias NAMBUNG dengan mengatakan "sini kau saya mau bunuh kau ini malam" sambil memegang sebilah parang, kemudian saat itu saya mengambil Kayu dan mengejar Korban, dan saat mengejar itu saya melempar kayu ke arah korban mengenai Kaki korban hingga korban terjatuh. Saat Korban terjatuh saya mendekatinya dan melihat sebilah parang yang masih terbungkus dengan sarungnya, kemudian saya berebut parang dengan Saksi CARLES Alias ALE dan saat itu Saksi CARLES Alias ALE teman-temannya memukul saya, kemudian saya mengayunkan parang yang masih terbungkus dengan sarungnya yang saya pegang ke arah mereka, Kemudian mereka langsung lari mundur, dan ketika mereka mundur, saya menuju ke arah korban, saat itu korban lari namun terjatuh lagi dan pada saat terjatuh, Korban langsung duduk dan langsung bersandar di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dinding rumah, kemudian saya mengatakan kepada Korban “katanya kau mau bunuh saya”. Kemudian saya mengayunkan parang ke arah kaki bagian paha sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian korban langsung bangun dan melarikan diri. Dan pada saat korban melarikan diri saya tidak lagi mengejar korban dan saya melihat teman-temannya mendekati saya, kemudian saya mengejar mereka dan mereka langsung lari dan pada saat melihat mereka lari, saya mundur ke arah rumah Saya dan saya minta tolong kepada pak RT “minta tolong pak RT, telpon polsek dulu”, namun pak RT meminita saya untuk sembunyi untuk menghindari adanya keributan lagi namun saya tidak mau sembunyi jauh-jauh, ada anak dan isteri saya dirumah jangan nanti anak dan isteri saya jadi korban”. Lalu pak RT menjawab “tenang saja”. Kemudian saya bersembunyi dibelakang kost;

- Bahwa Atas kejadian penganiayaan itu korban mengalami luka dan meninggal dunia;
- Bahwa Saya tidak melarikan diri saat didatangi Korban dan teman-temannya karena Saya takut bila lari maka mereka akan mencari anak dan isteri saya, saya tidak mau anak dan isteri saya jadi sasaran mereka;
- Bahwa tidak ada niat saya untuk membunuh korban, saat itu saya hanya ingin menghentikan korban dan teman-temannya, agar berhenti mengganggu saya, dan saat itu saya tidak menebaskan parang kearah kepala korban karena tidak niat untuk membunuh korban;
- Bahwa yang membuat saya menebaskan parang ke arah tubuh korban karena saat itu saya sudah emosi, dan saat itu bila saya tidak tebas korban, maka saya yang akan dibunuh oleh korban dan teman-temannya, saat saya menebas korban pertama kali pada bagian lengan, saat itu hanya ada CARLES Alias ALE yang ada di dekat korban, namun karena korban berteiak meminta pertolongan, sehingga teman-teman korban datang mengeroyok saya dari arah belakang saya;
- Bahwa Saya juga mendapatkan pukulan batu dari Saksi CARLES Alias ALE, dan saya juga mendapatkan pukulan dari teman-temannya yang mengenai bagian belakang dan lengan, serta ada yang memukul saya dengan menggunakan kayu;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 33 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya, 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya, 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu beserta sarungnya dan di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 33 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya adalah miliknya, dan barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya adalah milik korban yang Terdakwa gunakan untuk menebas korban;

- Bahwa Saya di Parigi sudah sejak 3 (tiga) tahun lalu, sebelumnya tinggal di Daerah Poso;
- Bahwa Saya pindah ke Parigi karena kakak dari isteri saya ada di Parigi, jadi isteri saya mengajak saya pindah ke Parigi;
- Bahwa Saya tinggal di Daerah Poso sejak menikah dengan isteri saya di sekitar tahun 1999 saya tidak pernah mengikuti pelatihan bela diri atau tergabung dalam laskar jihad kerusuhan Poso;
- Bahwa Saya tidak pernah mempelajari tentang anatomi tubuh manusia;
- Bahwa pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai penjual sayur keliling;
- Bahwa saya ataupun keluarga tidak pernah datang kepada Kakak Korban untuk meminta maaf, namun antara saya dan Saksi CARLES Alias ALE sudah terjadi perdamaian saat di Polres Parigi Moutong, yang mana saya juga melaporkan perbuatan Saksi CARLES Alias ALE, lalu Saksi CARLES Alias ALE meminta saya untuk berdamai agar meringankan hukuman saya namun terlebih dahulu mencabut laporan saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 33 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya;
2. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya;
3. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa telah menebas Korban HARUN L. DJABBA ALIAS NAMBUNG;

2. Bahwa benar Terdakwa menebas Korban HARUN L. DJABBA ALIAS NAMBUNG dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm (sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu milik Korban sebanyak 2 (dua) kali tebasan yang mengenai paha kaki kiri Korban selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

3. Bahwa benar 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm (sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu milik Korban sedangkan parang milik Terdakwa telah Terdakwa serahkan kepada isteri Terdakwa sebelum Korban datang ke Kos Terdakwa;

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa menebas Korban dengan menggunakan sebilah parang milik Korban dengan cara mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah lengan kanan dan paha kiri Korban adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa menampar anak perempuan Saksi CARLES Alias ALE karena ingin berkelahi dengan anak Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menelpon Terdakwa dengan mengatakan "kenapa kau pukul saya punya anak? kau mau tunjukkan kau punya preman dari makasaar disini?" saya menjawab "saya bukan preman bang", kemudian CARLES Alias ALE mengatakan "tunggu saya di situ, sampai di situ saya mau cabut kau punya kumis". Kemudian Terdakwa mengatakan "siapa saya tunggu";

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA datang Saksi CARLES Alias ALE ke kos Terdakwa kemudian mengatakan "kenapa kau pukul saya punya anak?" kemudian Saksi CARLES Alias ALE memukul Terdakwa dengan batu ke arah kepala atas Terdakwa yang mengakibatkan kepala Terdakwa berdarah, kemudian Terdakwa masuk dalam rumah mengambil parang kemudian mengejar Saksi CARLES Alias ALE. Selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi CARLES Alias ALE saling mengayunkan parang dan parang milik Saksi CARLES Alias ALE terlepas dan terjatuh dari genggamannya kemudian Terdakwa mengejar Saksi CARLES Alias ALE beserta teman-temannya dan karena sudah merasa capek Terdakwa pulang ke rumah dan parang milik Terdakwa diambil oleh isteri Terdakwa. Selanjutnya, beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar Korban berteriak mengatakan "sini kau saya mau bunuh kau ini malam" sambil memegang sebilah parang, kemudian setelah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa mengambil Kayu dan langsung mengejar Korban dan saat itu Terdakwa melempar kayu tersebut ke arah Korban yang mengenai kaki Korban yang membuat Korban terjatuh, kemudian Terdakwa mendekati Korban kemudian Terdakwa berebut parang milik Korban dengan Saksi CARLES Alias ALE dan saat itu Saksi CARLES Alias ALE beserta teman-temannya memukuli Terdakwa namun saat Terdakwa berhasil mendapatkan parang milik Korban Saksi CARLES Alias ALE beserta teman-temannya berlari kemudian Terdakwa mengejar Korban dan saat Korban berlari menjauhi Terdakwa, Korban kembali terjatuh dan langsung duduk bersandar di dinding rumah kemudian Terdakwa mendekati Korban dengan mengatakan “katanya kau mau bunuh saya”. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang milik Korban, tebasan pertama ke arah lengan kanan Korban dan tebasan kedua ke arah kaki bagian paha Korban;

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menebas Korban dengan menggunakan sebilah parang, Korban sempat melarikan diri dengan jalan yang pincang sementara Terdakwa langsung pulang ke Kos Terdakwa;

7. Bahwa benar berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 042/65-VER/2024/Umum tertanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, S.p.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, dengan kesimpulan: “Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh tahun dan bergolongan darah “A” ini, ditemukan luka terbuka pada lengan atas kanan yang mengiris tulang lengan atas kanan, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada tungkai bawah kanan dan luka gores pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selain itu, ditemukan juga luka-luka lecet pada dahi, dada, perut, dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat)”;

8. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3/248/RSUD tertanggal 13 september 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, S.p.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi dengan keterangan benar korban HARUN L. DJABBA telah meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi pada tanggal 13/09/2024 dan telah dilakukan pemeriksaan luar mayat



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “menyebabkan kematian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa tersebut adalah Terdakwa yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM-03/P.2.16/Eoh.2/01/2025 tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur barangsiapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana dikenal dengan tiga bentuk dari kesengajaan yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan sadar akan kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat. Pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat yakni Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam unsur pasal ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa telah menebas Korban HARUN L. DJABBA ALIAS NAMBUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas Korban HARUN L. DJABBA ALIAS NAMBUNG dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm (sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Korban sebanyak 2 (dua) kali tebasan yang mengenai paha kaki kiri Korban selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan penyebab Terdakwa menebas Korban dengan menggunakan sebilah parang milik Korban dengan cara mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah lengan kanan dan paha kiri Korban adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, sekitar pukul 07.30 WITA Terdakwa menampar anak perempuan Saksi CARLES Alias ALE karena ingin berkelahi dengan anak Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menelpon Terdakwa dengan mengatakan "kenapa kau pukul saya punya anak? kau mau tunjukkan kau punya preman dari makasaar disini?" saya menjawab "saya bukan preman bang", kemudian CARLES Alias ALE mengatakan "tunggu saya di situ, sampai di situ saya mau cabut kau punya kumis". Kemudian Terdakwa mengatakan "siapa saya tunggu". Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 01.30 WITA datang Saksi CARLES Alias ALE ke kos Terdakwa kemudian mengatakan "kenapa kau pukul saya punya anak?" kemudian Saksi CARLES Alias ALE memukul Terdakwa dengan batu ke arah kepala atas Terdakwa yang mengakibatkan kepala Terdakwa berdarah, kemudian Terdakwa masuk dalam rumah mengambil parang kemudian mengejar Saksi CARLES Alias ALE. Selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi CARLES Alias ALE saling mengayunkan parang dan parang milik Saksi CARLES Alias ALE terlepas dan terjatuh dari genggamannya kemudian Terdakwa mengejar Saksi CARLES Alias ALE beserta teman-temannya dan karena sudah merasa capek Terdakwa pulang ke rumah dan parang milik Terdakwa diambil oleh isteri Terdakwa. Selanjutnya, beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar Korban berteriak mengatakan "sini kau saya mau bunuh kau ini malam" sambil memegang sebilah parang, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil Kayu dan langsung mengejar Korban dan saat itu Terdakwa melempar kayu tersebut ke arah Korban yang mengenai kaki Korban yang membuat Korban terjatuh, kemudian Terdakwa mendekati Korban kemudian Terdakwa berebut parang milik Korban dengan Saksi CARLES Alias ALE dan saat itu Saksi CARLES Alias ALE beserta teman-temannya memukuli Terdakwa namun saat Terdakwa berhasil mendapatkan parang milik Korban, Saksi CARLES Alias ALE beserta teman-temannya berlari kemudian Terdakwa mengejar Korban dan saat Korban berlari menjauhi Terdakwa, Korban kembali terjatuh dan langsung duduk bersandar di dinding rumah kemudian Terdakwa mendekati Korban dengan mengatakan "katanya kau mau bunuh saya". Selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg



parang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan parang milik Korban, tebasan pertama ke arah lengan kanan Korban dan tebasan kedua ke arah kaki bagian paha Korban. Selanjutnya, setelah itu Korban melarikan diri dan Terdakwa langsung pulang ke Kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 042/65-VER/2024/Umum tertanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, S.p.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, dengan kesimpulan: “Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh tahun dan bergolongan darah “A” ini, ditemukan luka terbuka pada lengan atas kanan yang mengiris tulang lengan atas kanan, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada tungkai bawah kanan dan luka gores pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selain itu, ditemukan juga luka-luka lecet pada dahi, dada, perut, dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat)”. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita atau dialami oleh Saksi Korban adalah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian sub unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan sengaja ataukah tidak, Majelis mempertimbangkannya dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menebas Korban HARUN L. DJABBA ALIAS NAMBUNG dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm (sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu milik Korban sebanyak 2 (dua) kali tebasan yang mengenai lengan kanan dan paha kaki kiri Korban Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki bahwa telah sangat pasti 2 (dua) kali tebasan parang yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengenai lengan kanan dan paha kaki kiri Korban dilakukan oleh Terdakwa untuk menimbulkan luka bagi Saksi Korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyebabkan kematian”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa menebas Korban HARUN L. DJABBA ALIAS NAMBUNG dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm (sentimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu milik Korban sebanyak 2 (dua) kali tebasan yang mengenai lengan kanan dan paha kaki kiri Korban mengakibatkan luka pada lengan kanan dan paha kaki kiri Korban dan berdasarkan keterangan Saksi CARLES Alias ALE, Saksi MOH. REYHAN Alias REHAN dan Saksi VERDI NAWIR Alias EDI menerangkan bahwa saat Korban di antar oleh Saksi MOH. REYHAN Alias REHAN terdengar Korban seperti menggorok dan saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Korban terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi MOH. REYHAN Alias REHAN dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 042/65-VER/2024/Umum tertanggal 13 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, S.p.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia tiga puluh tahun dan bergolongan darah "A" ini, ditemukan luka terbuka pada lengan atas kanan yang mengiris tulang lengan atas kanan, luka terbuka pada paha kiri, luka terbuka pada tungkai bawah kanan dan luka gores pada tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Selain itu, ditemukan juga luka-luka lecet pada dahi, dada, perut, dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (bedah mayat) serta dihubungkan dengan surat keterangan kematian Nomor :400.12.3/248/RSUD tertanggal 13 september 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, S.p.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi dengan keterangan benar korban HARUN L. DJABBA telah meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi pada tanggal 13/09/2024 dan telah dilakukan pemeriksaan luar mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa menebas Korban sebanyak 2 (dua) kali tebasan yang mengenai lengan kanan dan paha kaki kiri Korban kemudian Terdakwa meninggalkan Korban dan selanjutnya Korban sempat berlari setelah ditebas oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menebas Korban dengan parang mengenai lengan kanan dan paha kiri dari Terdakwa adalah ditujukan hanya untuk membuat luka pada diri Korban tanpa tujuan untuk menghilangkan nyawa dari Korban sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Prg



meninggal dunia bukan dari kondisi batin dan bukan merupakan tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “meyebabkan kematian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 33 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya;
2. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya;
3. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa luka yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Terdakwa belum memberikan santunan duka kepada Keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi CARLES Alias ALE yang merupakan Ipar dari Korban;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Alias Papa Citra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 33 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD;/

Riwandi, S.H.

TTD;/

Zainal Ahmad, S.H.

TTD;/

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD;/

Ni Md Sudiarjani, S.H.